

Der Verteilungskampf Der 17-Jährige Artem floh allein aus der Ukraine nach Berlin. Dort fand er Freunde und lernte Deutsch. Er wollte gerne bleiben, fühlte sich....

Der Verteilungskampf Der 17-Jährige Artem floh allein aus der Ukraine nach Berlin. Dort fand er Freunde und lernte Deutsch. Er wollte gerne bleiben, fühlte sich wohl. Dann wurde er jedoch nach Sachsen gebracht. Eine gängige Praxis. Doch Artem beschloss, sich zu wehren - und reichte Klage ein

Der Tagesspiegel

Dienstag 12. Juli 2022

Copyright 2022 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: DRITTE FQT:SPÄT; S. 003; Ausg. Der Tagesspiegel Nr. 24949 VOM 12.07.2022 SEITE 003

Length: 2199 words

Byline: Katja Demirci und Yulia Valova

Body

Sein Vater und der ältere Bruder zogen in den Krieg. Doch Artem sollte nicht kämpfen, er sollte sein Leben nicht riskieren müssen, beschloss seine Familie.

Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine schickten sie den damals 16-Jährigen aus Kiew nach Berlin. Im April ist Artem, der anders heißt, dessen richtiger Name hier aber zu seinem Schutz nicht auftauchen soll, 17 geworden. Mit 17 werden Männer in seinem Heimatland vom Militär eingezogen.

"Ich habe Deutschland gewählt, weil es ein demokratisches Land ist, in dem ich sicher sein kann", erzählt Artem am Telefon. Zusammen mit Hunderten anderen Menschen habe er die Grenze nach Polen zu Fuß überquert. In Warschau sei er in einen Bus gestiegen, der ihn kostenlos nach Berlin gebracht habe. Dort hätten bereits ein Freund und dessen Mutter auf ihn gewartet. Artem war in Sicherheit.

Kurz darauf geriet er jedoch mitten hinein in die deutsche Bürokratie. In ein Gestrüpp aus Paragrafen und Regelungen, die auch nach Jahren der Zuwanderung so wirken, als bestimmten sie die Versandwege und Lagerung einer Ware. Nicht das Schicksal eines Menschen.

Und so kämpft Artem nun doch. In der vergangenen Woche hat er eine Klage gegen das Land Berlin eingereicht. Er wehrt sich gegen seine Verteilung ins sächsische Plauen. Er will zurück in die Großstadt, zu seinen Freunden.

346 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) befanden sich am 4. Juli diesen Jahres in der Obhut der Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie, 183 davon haben eine ukrainische Staatsangehörigkeit. Insgesamt, so teilt die Verwaltung mit, lebten am gleichen Stichtag 710 UMF unter der Zuständigkeit der bezirklichen Jugendämter in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe.

Der Verteilungskampf Der 17-Jährige Artem floh allein aus der Ukraine nach Berlin. Dort fand er Freunde und lernte Deutsch. Er wollte gerne bleiben, fühlte sich....

Nachdem er in Berlin angekommen war, wurde Artem am 20. März in der Erstaufnahmestelle Prinzregentenstraße als UMF registriert. Als solcher beginnt für ihn sofort eine "vorläufige Inobhutnahme" durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Es folgt - idealerweise zeitnah, in der Praxis manchmal erst nach Wochen - ein "Clearing-Gespräch". Innerhalb dessen soll geklärt werden, welche Hilfe ein jugendlicher Mensch genau benötigt. Artem führte dieses am 11. April.

Geflüchtete, auch die unbegleiteten Minderjährigen, werden nach einer Quote auf die Bundesländer verteilt. Hat Berlin seine Quote erfüllt, schickt es die Jugendlichen zum Beispiel ins nahe gelegene Sachsen. So passierte es Artem.

Laut Gesetz, Paragraph 42 im achten Sozialgesetzbuch, darf diese Verteilung nur innerhalb von vier Wochen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme geschehen. Bei Artem waren mehr als fünf Wochen verstrichen, als er den offiziellen Bescheid bekam. Der Senat bezieht sich jedoch auf den 11. April und verweist auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem April 2018. Darin heißt es, die vierwöchige Frist beginne nicht mit der vorläufigen Inobhutnahme, sondern mit der Feststellung der Minderjährigkeit. Artem aber konnte im Gegensatz zu vielen anderen Geflüchteten, deren Alter oft umständlich nachgewiesen werden muss, von Beginn an einen gültigen Personalausweis vorlegen. Was nun?

Anfang Mai, so erzählt es Artem, brachte man ihn nach Plauen.

Auf eigene Faust fuhr er wieder zurück nach Berlin. "Ich habe die Stiftung zur Förderung sozialer Dienste um Hilfe gebeten", sagt Artem. Sie betreibt die Erstaufnahme. "Sie schickten mich zurück und drohten mir mit der Polizei, wenn ich in der Stadt bliebe." Dabei hatte er sich in den Wochen in Berlin eingelebt und Freunde gefunden, ein soziales Umfeld aufgebaut. Ein Umstand, der laut der Senatsverwaltung oft berücksichtigt wird. In Artems Fall aber offenbar nicht. Er sagt: "Ich möchte unbedingt zurück nach Berlin, einen Freund besuchen."

Auf der Suche nach Hilfe wandte Artem sich an eine Sozialarbeiterin, die ihn an Daniel Jasch verwies. Jasch, Mitte 40, arbeitet im BBZ, dem Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Geflüchtete und Migrant:innen. "Der Jugendliche hat mir eine Mail geschrieben", erzählt er am Telefon. "Er wollte gegen seine Verteilung nach Sachsen etwas unternehmen."

Als Artem seine Dokumente - die auch dem Tagesspiegel vorliegen - an Jasch mailte, sah dieser, dass die Verteilung nach Sachsen mehr als vier Wochen nach Vorlage von Artems Personalausweis bei der Erstaufnahme geschehen war. Wie der Senat bezieht auch Daniel Jasch sich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus 2018 - nur folgern beide Seiten aus der Sachlage unterschiedliches. Jasch sah den 20. März, das Datum von Artems Registrierung als maßgeblich an. Er erläuterte dem Jugendlichen die rechtliche Situation und erklärte, dass er klagen könne. Artem entschied: das wolle er tun. Am vergangenen Dienstag reichte er seine Unterlagen bei Gericht ein.

Es passiere extrem selten, dass einer der jungen Menschen klage, sagt Daniel Jasch, der dutzende minderjährige Geflüchtete aus vielen unterschiedlichen Ländern berät. "Viele wissen nicht, was ihre Rechte sind." Er habe Artem erklärt, dass seine Klage möglicherweise nicht erfolgreich sein werde, weil die Klagefrist bereits abgelaufen sei, sagt Jasch. "Er wollte es trotzdem machen."

Am Telefon klingt Artem mutloser, als er ist, erschöpft und frustriert. Mittlerweile ist er seit mehr als zwei Monaten in Plauen und lebt in einer Herberge, in der laut seiner Aussage außer einigen ukrainischen Jugendlichen auch "ganz normale Leute" Zimmer gemietet hätten. Zwei Monate lang habe niemand von der Verwaltung mit ihm kommuniziert, sagt er. "Niemand hört mir zu oder hilft mir. Es gibt noch drei weitere ukrainische Teenager wie mich. Es interessiert niemanden, wo wir sind und was wir tun." In seiner Klage, die dem Tagesspiegel vorliegt, schreibt Artem, dass bis Anfang Juli nicht mal ein Erstgespräch mit dem Jugendamt in Plauen stattgefunden habe. Einen Vormund hat er noch nicht.

Seinen Alltag in Sachsen schildert er im ersten Gespräch so: "Jede Woche erhalte ich 38 Euro für Lebensmittel, von denen ich mir selbst etwas kochen muss. Ich weiß nicht, wer das Geld schickt, denn die Person, die mir das

Der Verteilungskampf Der 17-Jährige Artem floh allein aus der Ukraine nach Berlin. Dort fand er Freunde und lernte Deutsch. Er wollte gerne bleiben, fühlte sich....

Geld gibt, behält die Umschläge. Zweimal im Monat erhalte ich 15 Euro für sonstige Ausgaben. Ich koche Nudeln, kaufe manchmal Wurst und träume von Fleisch, für das ich nicht genug Geld habe."

Das Sozialministerium Sachsen, zuständig für die Jugendämter im Land, teilt auf Anfrage mit, dass nicht bekannt sei, dass noch kein Vormund bestellt sei. "Der geschilderte Fall stellt jedoch keinen Rechtsbruch dar, da es für die abschließende Bestellung eines Vormundes keine gesetzlichen Fristen gibt."

Nur drei Tage nach dem Telefonat bekommt Artem Besuch von zwei Mitarbeitenden des Jugendamts und einem Dolmetscher. Sie versichern, dass er bald die Gelegenheit bekommen werde, wieder an Deutschkursen teilzunehmen, was Artems großer Wunsch ist, wie er sagt: "Denn ohne Deutsch versteht mich niemand." Auch eine Schule soll er ab Ende August besuchen dürfen - entweder in Sachsen oder in Berlin, je nachdem, wie das Gericht entscheidet.

Seit Beginn des Krieges hat die Ukraine mehr als 10 000 Kinder aus staatlichen Einrichtungen, darunter viele Waisen, evakuiert. 1760 davon lebten derzeit in Deutschland, teilt Wolodymyr Vovk mit, der stellvertretende Direktor der Abteilung für Kinderschutz im Sozialministerium der Ukraine. Sie seien in Heimen und Pflegefamilien untergebracht. Allein reisende Jugendliche mit eigentlich intakter Familie wie Artem zählen nicht dazu. Vovk erklärt, dass sie gerade erst mithilfe der ukrainischen Botschaften damit begonnen hätten, Informationen über Kinder zu sammeln, die ganz allein flüchten.

Die Umverteilung der unbegleiteten Jugendlichen nach einer Quote auf die Bundesländer wird seit Jahren von Fachleuten kritisiert. Der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) führt jährlich eine bundesweite Online-Befragung unter Fachkräften durch, die mit solchen Kindern und Jugendlichen arbeiten. 2020 berichtete darin etwa eine teilnehmende Person aus Hessen auf die Frage "Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit der Umverteilung und der vorläufigen Inobhutnahme?": "Die Jugendlichen haben nicht die Möglichkeit, in Deutschland anzukommen. Die traumatischen Erfahrungen werden durch die erneute Verteilung unterstützt."

Jugendliche aus der Ukraine müssen nicht wie viele andere Geflüchtete Asyl beantragen. Sie bekommen unproblematisch eine Aufenthaltsgenehmigung. Doch die Umstände ihrer Unterbringung sind dieselben wie bei allen anderen unbegleiteten Minderjährigen - und offenbar eine ähnlich große Herausforderung wie 2015, als zigtausende kamen. Deutschland, das für seinen Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine so gelobt wird, macht es jenen, die ohne Eltern einreisen, nicht leicht.

In einer gemeinsamen Stellungnahme beklagten jüngst mehrere Organisationen, darunter der Flüchtlingsrat, der Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das BBZ und das Kinderhilfswerk Terre des hommes die "überlasteten Strukturen" in Berlin. Unterkünfte hätten keine Betriebserlaubnis, eine Betreuung der Jugendlichen rund um die Uhr sei nicht gewährleistet, ihre Privatsphäre werde - beispielsweise durch Unterbringung in Mehrbettzimmern - nicht gewahrt. Ohnehin habe die Senatsverwaltung für Jugend "die Aufnahme- und Unterbringungsstrukturen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete massiv abgebaut, trotz zahlreicher Warnungen von NGOs und Fachpersonal, dass die Ankunftsahlen jederzeit wieder steigen könnten".

Die Senatsverwaltung bestritt die Vorwürfe öffentlich.

Auf Anfrage teilt sie mit, dass sich die Zahl der verfügbaren Plätze zur Inobhutnahme und zum Clearing am aktuellen Bedarf orientiere und zum Stichtag 4. Juli bei 371 Plätzen liege. Anschließend stünden den Jugendämtern die Plätze des stationären Jugendhilfesystems zur längerfristigen Unterbringung zur Verfügung. Bald solle eine zweite Stelle zur Erstaufnahme der Kinder und Jugendlichen öffnen. "Allerdings waren die Kapazitäten nicht darauf ausgelegt, vollständig die Folgen eines überraschenden Angriffskriegs in Europa mit einer entsprechend massiven Fluchtbewegung abzudecken."

So schloss die Verwaltung beispielsweise im März einen Vertrag mit einem Schullandheim in Wannsee, um geflüchtete Minderjährige unterzubringen. Ein sozialer Träger erhielt einen eigenen Vertrag, um die Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu sichern. Auch Artem war dort für einige Zeit untergebracht.

Der Verteilungskampf Der 17-Jährige Artem floh allein aus der Ukraine nach Berlin. Dort fand er Freunde und lernte Deutsch. Er wollte gerne bleiben, fühlte sich....

Am Telefon erzählt er, dass die Einrichtung wie ein Ferienlager für Kinder aussehe. "Bei meiner Ankunft lebten dort etwa zehn Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Nach ein paar Tagen waren wir 30 Leute. Die meisten von ihnen waren Ukrainer." Viele, die Mehrzahl aus der Ostukraine, hätten ihre Eltern im Krieg verloren. "Es gab auch Jugendliche aus anderen Ländern, die mit uns in der Einrichtung lebten. Wir wurden nach Nationalität und Geschlecht eingeteilt."

Zwei polnische Mitarbeiter, die Ukrainisch verstanden, hätten im Schullandheim für Ordnung gesorgt und die Jugendlichen in bürokratischen Angelegenheiten unterstützt. Dreimal am Tag habe es Essen gegeben, zweimal pro Woche Deutschunterricht, sagt Artem. Zusätzlich habe er Deutschkurse in einer Sprachschule besucht. "Ich bin nicht auf eine normale Schule gegangen, da ich auf meine Anmeldung und meine Daueraufenthaltsgenehmigung wartete."

In seiner Klage, deren zweiter Teil sich mit jener Unterbringung beschäftigt, schreibt Artem, dass nicht immer Betreuer vor Ort gewesen seien, insbesondere nachts. Er vermutet, dass die Einrichtung keine Betriebserlaubnis für Inobhutnahmen hatte und somit Standards unterschritten worden seien. Das Schullandheim teilt mit: "Wir haben eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit Nachtwachen bereitgestellt." Im Schnitt seien mehr als vier pädagogische Kräfte eines Trägers vor Ort im Einsatz gewesen.

Auch hier ist es ein Streit um Paragraphen und deren Auslegung. Beruft sich der Senat darauf, die Jugendlichen an Paragraph 34 des achten Sozialgesetzbuchs orientiert - "Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform" - unterzubringen, so bestehen die Organisationen, die jene Jugendlichen vertreten, darauf, dies müsse nach höheren Standards geschehen. Nach jenen, die für eine Inobhutnahme nach Paragraph 42a gelten. Es gehe ums Kindeswohl - und um Jugendliche, die besonders gefährdet seien.

Das Land Berlin ist schon einmal für die unzureichende Unterbringung von unbegleiteten Geflüchteten in die Kritik geraten. So stellte der Landesrechnungshof schon 2017 in einem Bericht "erhebliche Regelverstöße bei der Unterbringung unbegleitet eingereister, minderjähriger Flüchtlinge" fest.

In ihrer Mitteilung kritisieren BumF, Flüchtlingsrat und andere nun, dass sich seither nichts geändert habe.

Artem wechselte offenbar nach seinem Clearing-Gespräch in eine andere Unterkunft der Jugendhilfe. Dort gefiel es ihm so gut, dass er gern zurückkehren würde. Aus Unterlagen, die der Klage beigelegt sind, geht hervor, dass Artem auf die Mitarbeiter:innen einen aufgeschlossenen Eindruck gemacht habe. Er sei sehr selbstständig und orientiert, was seine Zukunft angeht. In einer größeren Stadt zu leben, sei sehr wichtig für ihn.

Am Telefon sagt Artem, er werde nun auf die Entscheidung des Gerichts warten. Er hoffe auf Gerechtigkeit.

Graphic

Allein in der Fremde. 346 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befanden sich am 4. Juli unter der Obhut der Berliner Senatsverwaltung. 183 von ihnen verfügten über eine ukrainische Staatsbürgerschaft. Foto: AP Photo/Visar Kryeziu R

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Der Verteilungskampf Der 17-Jährige Artem floh allein aus der Ukraine nach Berlin. Dort fand er Freunde und lernte Deutsch. Er wollte gerne bleiben, fühlte sich....

Subject: KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (91%); 2022 RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG (90%); RECHTSKLAGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); JUGENDLICHE (89%); EINWANDERUNG (76%); GESETZGEBUNGSORGANE (76%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (73%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (72%); GERICHTSHÖFE (68%); SOZIALRECHT (68%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%); KIEW,UKRAINE (73%); WARSCHAU, POLEN (57%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (90%); UKRAINE (88%); POLEN (72%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: July 11, 2022

End of Document